

직무지도원 표준근로계약서

서울시립북부장래인중합복지관 (이하 “갑” 이라 한다)와 곽은하 (이하 “을” 이라 한다)는 다음과 같이 근로계약을 체결하고 상호 성실히 이행할 것을 약정한다.

제1조 【근로계약기간】 ① “을”의 근로계약기간은 2025년 9월 24일 ~ 2025년 12월 31일까지로 한다.

② 근로계약 만료 시 또는 훈련생(취업자) 지원고용 현장훈련(취업 후 적응지도) 등 서비스가 종료된 경우 본 계약은 종료된 것으로 간주한다.

제2조 【근로장소 및 직무】 ① “을”의 근로 장소는 장애인 훈련생(취업자)이 훈련(근무)하는 사업체로 한다. 단, 업무상 필요한 경우 “갑”은 “을”과 협의하여 근로 장소를 변경할 수 있다.

② “을”의 직무는 장애인 훈련생(취업자) 장애로 인하여 독자적인 현장훈련(적응)이 어려운 경우 직무지도원을 배치하여 안정적·지속적으로 지원하는 중증장애인 지원고용 직무지도로 한다.

제3조 【임금】 ① “을”의 임금은 지원고용 사업안내에 따라 시급제로 지급된다.

② “을”의 시급은 당해 연도 최저시급(10,030원)이며, 주휴수당은 별도로 지급한다.

③ “을”이 훈련생(취업자)을 2인 이상 동시에 지원(직무지도)하는 경우 시급의 120%를 지급한다. 다만 지원고용 현장훈련(적응지도) 중 직무지도 훈련생의 변동이 있는 경우(1명 지도) 일할로 계산한다.

④ 임금 외의 수당은 주휴수당 및 월차수당 지급한다.

⑤ 임금지급일은 지원고용 현장훈련(취업 후 적응지도) 종료 후 14일 이내로 지급한다. 다만 훈련지도 일수가 1개월을 초과하는 경우 월단위로 지급할 수 있다.

⑥ 지급일이 휴일인 경우 전일에 지급하여, 지급방법은 “을” 명의의 통장으로 입금한다.

⑦ 월 실지급액은 사회보험료(국민연금, 건강보험, 고용보험)를 제외한다.

제4조 【근로시간 및 휴게시간】 ① 소정근로시간은 1일 8시간, 주 40시간 이내에서 지원고용 현장훈련(취업 후 적응지도) 서비스 지원시간으로 한다.

② 휴게시간은 근로시간이 1일 4시간인 경우 30분 이상, 8시간인 경우에는 1시간 이상으로 하되, 업무특성을 고려하여 장애인근로자의 휴게시간에 따라 분할하여 부여할 수 있다.

제5조 【근무일과 휴일】 ① “을”의 근무일은 장애인근로자의 근무일에 근로하고, 주휴일은 일주일 동안 소정 근로일을 개근한 경우 1일의 유급휴가를 부여한다.

② 근로자의 날(5.1) 유급휴일로 부여한다.

③ 휴일(공휴일)에 관한 사항은 근로기준법 제55조에 정한 바로 한다.

④ “갑”은 “을”이 유급 또는 무급휴일에 근로한 경우에는 근로기준법에 따른 대체 휴무를 부여하거나, 수당을 지급한다.

⑤ 연차유급휴가는 근로기준법에 따라 부여하며, 연차유급휴가 사용 시에는 장애인 훈련생(취업자)과 협의를 통하여 사용하여야 한다.

⑥ 제1항과 제6항에도 불구하고 “을”의 소정근로시간이 15시간, 월 60시간 미만인 경우에는 주휴일과 연차유급휴가를 적용하지 아니한다.

제6조 【의무】 ① “을”은 지원고용 훈련일지 및 직무지도원 출근부를 매일 성실히 작성하여야 하며 “갑”에게 제출하여야 한다.

② “을”은 “갑”에서 시행하는 교육 및 간담회에 참여하여야 한다.

제7조 【복무】 ① “을”은 업무수행 시 중대한 사항이 발생할 경우 “갑”에게 보고해야 한다.

② “을”은 “갑”이 정한 취업규칙 및 운영규정을 준수하여야 한다.

③ “을”은 장애인 훈련생(취업자)의 지원고용 현장훈련(취업 후 적응지도) 서비스 중단 등 중단 사유가 발생할 경우 지체 없이 “갑”에서 알려야 한다.



- ④ “을”은 장애인 훈련생(취업자) 또는 사업장에서 부당한 행위를 당한 경우 즉시 “갑”에게 그 사실을 통지하여야 하며, “갑”은 “을”이 부당한 행위를 당하지 않도록 조치하여야 하며 한다.
- ⑤ 제4항의 조치사항 이행 시 “갑”은 “을”에게 불합리한 처우를 해서는 안 된다. 단, “을”에게 귀책사유가 있는 경우는 제외한다.

제8조 【비밀유지】 ① “갑”은 장애인 훈련생(취업자)의 개인정보를 목적 외에 다른 용도로 사용하거나 다른 사람 또는 기관에 제공하여서는 안 된다.

② “을”은 업무수행 시 발생하는 사업장의 정보 및 장애인 훈련생(취업자)의 개인정보에 대해 타인에게 누설하여서는 안 되며, 이를 위반하는 경우 모든 책임은 “을”이 진다.

제9조 【재해보상】 “을”이 업무상 재해를 당하였을 경우 산업재해보상보험법에 의거하여 보상한다.

제10조 【배상】 “을”은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 “갑”에게 배상하여야 한다.

1. 거짓 또는 그 밖에 부정한 방법으로 임금을 받았을 경우
2. 지원고용사업이 사업취지에 맞지 않게 활동하는 경우

제11조 【계약해지 및 해고】 ① “갑”은 다음 각 호에 해당하는 경우에는 계약 만료전이라도 “을”의 계약을 해지할 수 있다.

1. “갑”이 지원고용(직무지도원 관리) 사업을 중단하였을 경우
2. 장애인 훈련생(취업자)가 “을”의 근무를 거부하거나, 장애인 훈련생(취업자)의 현장훈련(적응지도)이 종료된 경우
3. 장애인근로자가 속한 사업주에게 근로를 제공하는 등 직무지도원의 의무를 성실히 수행하지 않을 경우
4. “을”이 지각, 조퇴, 음주, 근무지 이탈, 위탁기관의 지시 불응 등 근무태도가 불성실한 경우
5. 신체 정신상의 이유로 업무수행이 곤란한 경우

② “갑”은 “을”이 다음 각 호의 해당하는 경우 해고조치 할 수 있다.

1. 제6조(의무)를 이행하지 않는 경우
2. 제10조(배상)에 해당하는 경우
3. “갑”이 지정하는 장애인 훈련생(취업생)과 특별한 사유 없이 3번 이상 근로를 거부한 경우
4. 제반관련 규정을 위반하여 중대한 민원 및 “갑”에 손실을 입혔을 경우
5. “갑”의 복무규정 등을 중대하게 위반한 경우

제12조 【근로기준법의 적용】 본 계약서에 명시되지 않는 사항은 단체협약, 취업규칙 또는 근로기준법 등 관계법령이 정하는 바에 따른다.

제13조 【근로계약서 교부】 ① 본 계약은 “갑”과 “을”의 서명날인 즉시 그 효력이 발생하여 계약서를 날인한 후 각각 1부씩 보관한다.

2025년 9월 22일

[갑]

[을]

■ 위탁기관명: 서울시립북부장애인종합복지관 (직인)

■ 직무지도원: 곽은하 (서명/날인)

■ 대표자: 신연화

■ 생년월일: 1979.05.25.

■ 연락처: 010-9731-4002

■ 소재지: 서울시 노원구 덕릉로 70가길 92

■ 주소: 서울시 서초구 남부순환로 2311-12
방배래미안아트힐 106동 1201호